

1501410-97.2022.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... quando da revista e prisão em flagrante de indivíduo acusado de tráfico. Também é totalmente dispensável a condução de testemunha civil para corroborar as palavras dos policiais militares em auto de prisão em flagrante.

A propósito:

ENTORPECENTE - Tráfico - Inconformismo do réu quanto à ausência de testemunhas civis para a comprovação da autoria - Irrelevância - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501410-97.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501410-97.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2151884/2022 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 25371767 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 2151884 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN DA SILVA DE ALENCAR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu ação penal contra o réu LUAN DA SILVA DE ALENCAR, qualificado a fls. 22, porque, no dia 03 de junho de 2022, por volta das 13 horas, na Rua Carmen Miranda, 900, Jardim Bananal, nesta cidade e comarca de Guarulhos, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 113 (cento e treze) porções com peso líquido de 86,58g de maconha, e 386 (trezentos e oitenta e

seis) porções com peso líquido de 297,5g de cocaína, bem como 07 (dose) vidros contendo 35mm de lança perfume, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, o fazendo sem autorização legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e do laudo de constatação de fls. 16/20).

Segundo o apurado, no dia dos fatos, policiais civis, utilizando uma viatura descaracterizada, estavam em diligências pelo local, conhecido como ponto de vendas de drogas, ocasião em que avistaram o acusado em atitude suspeita.

Na sequência, os policiais avistaram LUAN efetuando uma venda a uma pessoa desconhecida e decidiram, então, pela abordagem.

Realizada a devida abordagem, os policiais localizaram com o acusado uma sacola plástica contendo diversos eppendorfs de cocaína, invólucros de maconha, frascos com líquido de lança-perfume e três comprimidos de anfetamina, assim como uma quantia em dinheiro em diversas notas trocadas e um fragmento de papel contando manuscritos alfanuméricos do tipo "contabilidade do tráfico".

Indagado perante a autoridade policial, o acusado confessou que estava comercializando pelo local há cerca de dois meses.

Denúncia processada às fls. 77/78.

Laudo químico-toxicológico às fls. 64/66.

Citado pessoalmente (fls. 89), o acusado apresentou defesa preliminar (fls. 92).

Recebimento da denúncia às fls. 95/96.

Em audiência de instrução, o acusado foi interrogado após a oitiva de duas testemunhas (fls. 116).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da presente ação penal, condenando-se o réu nos exatos termos da denúncia. (fls. 116).

A Defesa, requereu a improcedência da ação penal, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP; tecendo teses subsidiárias em caso de condenação (fls. 117/119).

É o relatório.

Fundamento e D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade do delito e sua autoria são indúvidas.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04/09, além do exame toxicológico definitivo de fls. 64/66, fotografias de fls. 22/23 e do auto de exibição e apreensão de fls. 13/14.

A autoria é certa.

O acusado, em Juízo, confessou a autoria do delito, afirmando ter praticado o crime devido a dificuldades financeiras: "Tem 21 anos. É amasiado. Possui um filho e sua acompanhante está grávida há cinco meses. Estudou até a segunda série. Estava desempregado. Não é usuário de entorpecente. Já teve passagem criminal por tráfico de drogas. Foi 11 meses preso. Estava há quatro meses na rua. Foi ao fórum criminal de Guarulhos, mas não conseguiu assinar sua carteira por conta da pandemia. Não tem

passagem criminal quando menor de idade. Estava traficando no local. Está arrependido e diz ter feito por necessidade.”.

"A confissão judicial, – lembra a jurisprudência - sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui elemento seguríssimo de evidente prova" (JTACRIM 93/236).

A confissão do réu não está isolada nos autos, e encontra-se em perfeita harmonia com os demais elementos de prova colhidos nos autos.

Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do réu, tanto durante a fase inquisitorial quanto em juízo, são coesos e harmônicos.

O policial civil Ricardo, ouvido em Juízo, confirmou o encontro das drogas em poder do acusado: “É Policial Civil. Participou da ocorrência. Primeira vez que abordou o réu. Estava patrulhando em uma viatura descaracterizada, com a outra testemunha (Manoel Pedro da Silva), no local conhecido por venda de entorpecentes. Observaram uma venda e decidiram abordar o indivíduo. Encontraram dentro de uma sacola que estava em sua posse, alguns entorpecentes (maconha, cocaína, lança-perfume e diversos comprimidos). O indivíduo assumiu informalmente a traficância no local. Havia cerca de R\$ 104,00 (cento e quatro reais) em notas trocadas”.

Seu colega Manoel, ouvido em Juízo, deu a mesma versão: “É Policial Civil. Participou da abordagem. Primeira vez que abordou o réu. Estava patrulhando no local com a outra testemunha (Ricardo Lacorte). Observou, o indivíduo fazer uma venda de entorpecente. O local é conhecido por ser uma região de tráfico de drogas. Resolveram abordar o indivíduo que estava em posse de entorpecentes (cocaína, maconha, lança-perfume e alguns comprimidos). Encontraram a contabilidade e R\$ 104,00 (cento e quatro reais), em notas trocadas. O indivíduo confessou a traficância no local, porém não deu mais nenhuma informação.”.

Não há motivo para desmerecer as palavras dos policiais, vez que confirmadas pelo auto de apreensão das drogas e pelos laudos dos exames toxicológicos realizados, além de reiterarem os depoimentos prestados durante a fase inquisitorial.

A propósito:

TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Droga apreendida nas mãos dos apelantes - Grande quantidade - Policiais que se infiltraram na quadrilha a fim de se passarem por traficantes - Prova colhida que aliada ao depoimento dos policiais que autorizam a condenação - Recurso não provido. É inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório. (Apelação Criminal n. 157.320-3 - Limeira - 3ª Câmara Criminal - Relator: Irineu Pedrotti - 13.11.95 - V. U.)

PROVA - Depoimento policial - Admissibilidade - Valor probatório analisado de conformidade com outros elementos dos autos - Materialidade e autoria comprovadas - Materialidade e autoria comprovadas - Recurso não provido. O policial presta depoimento sob compromisso, é por profissão auxiliar do juízo criminal e, em princípio, aparece desvestido de qualquer propósito de falsear a verdade e prejudicar quem quer que seja - Recurso não provido. (Apelação Cível n. 41.636-0 - Santos - Câmara Especial - Relator: Alves Braga - 12.02.98 - V. U.)

De outra banda, a lei não exige a presença de qualquer popular quando da revista e prisão em flagrante de indivíduo acusado de tráfico. Também é totalmente dispensável a condução de testemunha civil para corroborar as palavras dos

policiais militares em auto de prisão em flagrante.

A propósito:

ENTORPECENTE - Tráfico - Inconformismo do réu quanto à ausência de testemunhas civis para a comprovação da autoria - Irrelevância - Extrema dificuldade de conseguir testemunhas civis neste tipo de delito, face o temor da sociedade - Recurso não provido. (Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação Criminal n. 265.412-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso - 21.01.99 - V. U.)

ENTORPECENTE - Tráfico - Alegação de insuficiência de provas, ausência de testemunhas civis, intenção dos policiais em incriminar o réu e de que somente os testemunhos destes serviriam para embasar o decreto condenatório - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos, de policiais militares, coerentes e firmes que merecem total credibilidade, uma vez que amparados nas provas dos autos - Quantidade e forma de acondicionamento da droga (95 papelotes) demonstrado o intuito mercantil - Simples porte, ademais, que se mostra suficiente para configurar o delito - Alegação de fragilidade probatória refutada - Condenação mantida - Recurso não provido. (Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.).

Da mesma forma, é desnecessária a efetiva comercialização do entorpecente para a caracterização do delito.

TÓXICO - Tráfico - Agente que não é surpreendida vendendo-o - Irrelevância - Circunstâncias que induzem à destinação criminoso - Delito reconhecido. Para caracterização do delito do artigo 12 da Lei n. 6.368/76, não é essencial que o agente seja surpreendido vendendo o tóxico, uma vez que o Juízo de certeza acerca do tráfico pode resultar de outros elementos probatórios.. (Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação Criminal n. 226.737-3 - São Sebastião - 4ª Câmara Criminal de Férias de Julho/97 - Relator: Bittencourt Rodrigues - 02.09.97 - V. U.)

De mais a mais, a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas (113 porções com peso líquido de 86,58g de maconha, e 386 porções com peso líquido de 297,5g de cocaína, bem como 07 vidros contendo 35mm de lança perfume), o local onde se deram os fatos (conhecido ponto de venda de drogas), o modo como estavam acondicionadas (em embalagens plásticas, prontas para comercialização), a quantia em dinheiro apreendida (em notas trocadas, sem comprovação de origem), o anterior envolvimento do acusado com a traficância, já condenado pelo mesmo delito (fls. 120/122), bem como sua confissão judicial, são indicativos suficientes para concluir-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico, visando o consumo de terceiros, nos termos do parágrafo 2º, do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sobre o tema:

CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Configuração. Considerando-se a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, o local em que se desenvolveu a ação criminoso, pode-se ter a certeza de que o tóxico destina-se ao tráfico criminoso, à luz do artigo 37 da Lei Antitóxico. (Apelação Criminal n. 210.111-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 25.03.97 - V. U.)

“A apreensão de grande quantidade de entorpecente em poder do agente, além da circunstância de estar ela separada em quantidades diferentes, leva à segura conclusão de que a mesma se destina a comércio, e não a uso próprio” (TACRIM-SP - AC 223.693 - Rel. Manoel Carlos - JUTACRIM 63/240).

Comprovada a autoria e a materialidade delitiva, resta assim comprovado que o réu,

sem a devida autorização legal, tinha consigo e guardava, visando ao consumo de terceiros, os entorpecentes maconha, cocaína e lança-perfume pelo que infringiu o disposto no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Procede, pois, a ação penal, pelo que passo a dosar-lhe a pena.

Verificando as diretrizes do art. 59 do Código Penal c.c. o art. 42 da Lei n. 11.343/06, considerando a grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (113 porções com peso líquido de 86,58g de maconha, e 386 porções com peso líquido de 297,5g de cocaína, bem como 07 vidros contendo 35mm de lança perfume), o que torna o delito ainda mais deletério os péssimos antecedentes do acusado, preso novamente traficando apenas onze meses após sair da cadeia, bem como sua personalidade deformada, que a leva reiteradamente a violar a lei, fixo a pena base além do mínimo legal, em 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.

Ante a reincidência específica (6ª Vara Criminal local, certidão de fls. 121/122, condenação não considerada na primeira fase da dosimetria) aumento a pena pela metade, totalizando 09 anos de reclusão.

A agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão (art. 67, CP):

HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. PREPONDERÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 67 DO CP. PRECEDENTES DESTES STJ E DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 1. A agravante da reincidência prevalece sobre a atenuante da confissão espontânea, não podendo gerar a compensação pretendida. Exegese do art. 67 do Código Penal, sobretudo em se considerando que a confissão foi parcial. Precedentes da Quinta Turma e do Supremo Tribunal Federal. 2. Ordem denegada. (STJ - HABEAS CORPUS: HC 224251 DF 2011/0266772-9)

Arcará ainda o réu com a pena pecuniária que ora fixo em 900 dias-multa, fixando cada qual em patamar mínimo.

O acusado não faz jus à diminuição de pena prevista no parágrafo 4º, art. 33, Lei n. 11.343/06, pois, além de reincidente específico, restou comprovado que exercia a traficância como meio de vida. Com 21 anos de idade, esta é a terceira vez que é flagrado traficando. Em nenhum momento comprou o exercício de qualquer atividade lícita.

Ante o exposto, e atento ao que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno LUAN DA SILVA DE ALENCAR, já qualificado, por incurso no art. 33, "caput", da Lei n 11.343/06, a cumprir em estabelecimento adequado a pena de 09 (nove) anos de reclusão, e pagamento de 900 dias-multa, calculado o valor unitário da pena pecuniária no mínimo legal, não havendo maiores informações sobre sua situação financeira.

Nego o direito de apelar em liberdade, considerando-se os malefícios inerentes ao tráfico de drogas ao meio social e a necessidade de manutenção da ordem pública.

A pena privativa de liberdade aplicada será cumprida em regime inicial fechado, considerando o disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90; isso porque o crime é grave, equiparado a hediondo.

Inconcebível a aplicação da Lei n. 12.736/12, pois o instituto da detração e consequente progressão de regime não são automáticos e dependem do mérito do condenado (conduta carcerária e exame criminológico, se necessário) que, no caso do réu, não são do conhecimento deste Juízo e guardam pertinência com o Juízo das Execuções Criminais.

Com efeito, novamente foi publicada lei que visa ao esvaziamento das prisões sem o menor compromisso com a ressocialização do condenado e muito menos com a segurança da sociedade, que não pode conviver com criminosos precocemente soltos.

O condenado deverá pagar, ainda, ao final da execução, a taxa judiciária correspondente a 100 (cem) UFESP's, por força do art. 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual n. 11.608/03. Eventual exigibilidade deve ser aferida quando da execução.

Nos termos do art. 63, parágrafo 1º, da Lei n. 11.343/06, decreto o perdimento da quantia apreendida com o acusado, em favor da União.

Desde já, providencie-se:

I - recomendação do condenado na prisão onde está;

II - ofício à autoridade policial da DISE de Guarulhos para que providencie, nos termos do art. 58, parágrafo 1º, e art. 32, parágrafo 1º, ambos da Lei n. 11.343/06, a destituição das drogas apreendidas, conforme Boletim CE7199-1/2022, observadas as formalidades legais.

Após o trânsito em julgado, providencie-se:

I - lançamento do nome do condenado no Rol dos Culpados e, a seguir, solicite-se ao Juízo da Corregedoria dos Presídios a imediata transferência dele para o regime prisional imposto;

II - comunicação desta decisão ao IIRGD e ao Instituto de Identificação de São Paulo e do Ceará.

III - transferência do numerário apreendido para a conta da FUNAD.

P.R.I.C.

Guarulhos, 07 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA